

[별표 6] <개정 2011.12.31>

화물자동차 운송가맹사업의 행정처분의 세부 기준(제41조의9 관련)

위 반 행 위	해 당 조 문	처 분 내 용
1. 주사무소가 있는 특별시·광역시·도 또는 특별자치도 외의 지역에서 영업소를 설치하지 않고 상주하여 화물자동차 운송가맹사업을 경영한 경우	제21조제1호 및 제41조의11	○ 사업 일부정지(30일)
2. 차고지와 지방자치단체의 조례로 정하는 시설 및 장소가 아닌 곳에서 밤샘주차한 경우	제21조제3호 및 제41조의11	○ 위반차량 운행정지(5일)
2의2. 최대적재량 1.5톤 이하의 화물자동차가 주차장, 차고지 또는 지방자치단체의 조례로 정하는 시설 및 장소가 아닌 곳에서 밤샘주차한 경우	제21조제4호 및 제41조의11	○ 위반차량 운행정지(5일)
3. 신고한 운임 및 요금이 아닌 부당한 운임 및 요금을 받은 경우	제21조제5호 및 제41조의11	○ 위반차량 운행정지(10일)
4. 화주로부터 부당한 운임 및 요금의 환급을 요구받고 환급하지 않은 경우	제21조제6호 및 제41조의11	○ 위반차량 운행정지(10일)
5. 신고한 운송가맹약관을 준수하지 않은 경우	제21조제7호 및 제41조의11	○ 위반차량 운행정지(20일)
6. 사업용 화물자동차의 바깥쪽에 일반인이 알아보기 쉽도록 그 운송가맹사업자의 명칭을 표시하지 않은 경우	제21조제8호 및 제41조의11	○ 위반차량 운행정지(10일)
7. 화물자동차 운전자의 취업 현황 및 퇴직 현황을 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 경우	제21조제9호 및 제41조의11	○ 위반차량 운행정지(10일)
8. 교통사고로 인한 손해배상을 위한 대인보험이나 공제사업에 가입하지 않은 상태로 화물자동차를 운행하거나 그 가입이 실효된 상태로 화물자동차를 운행한 경우	제21조제10호 및 제41조의11	○ 1차: 위반차량 운행정지(20일) ○ 2차: 위반차량 운행정지(30일)
9. 적재물배상보험등에 가입하지 않은 상태로 화물자동차를 운행하거나 그 가입이 실효된 상태로 화물자동차를 운행한	제21조제11호 및 제41조의11	○ 1차: 위반차량 운행정지(20일) ○ 2차: 위반차량 운

경우		행정지(30일)
10. 「자동차관리법」에 따른 검사를 받지 않고 화물자동차를 운행한 경우	제21조제12호 및 제41조의11	○ 1차: 위반차량 운행정지(20일) ○ 2차: 위반차량 운행정지(30일)
11. 적재된 화물의 이탈을 방지하기 위한 덮개·포장 등을 하지 않고 운행한 경우	제21조제13호 및 제41조의11	○ 1차: 위반차량 운행정지(15일) ○ 2차: 위반차량 운행정지(20일) ○ 3차: 위반차량 운행정지(30일)
12. 화물자동차 운전자에게 차 안에 화물 운송 종사자격증명을 게시하지 않고 운행하게 한 경우	제21조제14호 및 제41조의11	○ 위반차량 운행정지(10일)
13. 차량 및 영업소의 청결상태를 양호하게 유지하지 않은 경우	제21조제15호 및 제41조의11	○ 위반차량 운행정지(5일)
14. 화물자동차 운전자에게 「자동차안전기준에 관한 규칙」 제54조제2항에 따른 최고속도 제한장치 또는 같은 규칙 제56조에 따른 운행기록계가 설치된 운송사업용 화물자동차를 해당 장치 또는 기기가 정상적으로 작동되지 않는 상태에서 운행하도록 한 경우	제21조제16호 및 제41조의11	○ 1차: 위반차량 운행정지(10일) ○ 2차: 위반차량 운행정지(15일)
15. 법 제59조에 따라 실시하는 운수종사자에 대한 교육을 이수하는데 필요한 조치를 하지 않은 경우	제21조제17호 및 제41조의11	○ 사업 일부정지(10일)

비고

위반행위의 횟수에 따른 행정처분 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 부과한 경우에 적용한다.(적재물배상보험등 미가입 및 실효는 2년으로 한다) 이 경우 같은 위반행위로 행정처분을 한 날과 다시 같은 위반행위로 적발한 날을 기준으로 하여 위반횟수를 계산한다.